CODICE 5 — DELL’APPRENDIMENTO E DELLE COMPETENZE

Versione: V1.4
Allineamento dichiarato: Costituzione V.29; Codice 1 V1.6; Codice 2 V1.5; Codice 3 V1.5; Codice 4 V1.4; Codice 6 V1.5; Codice 7 V1.7; Codice 8 V1.4; C.1-Annex A V1.4; Codice 9 V3.1; Codice 10 V1.4; Codice 11 V1.3; Codice 12 V1.3; Codice 13 V1.4; Codice 14 V1.2; Codice 15 V1.4; Codice 16 V1.4.

TITOLO PRELIMINARE — PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 — Oggetto, natura giuridica e principi

1. Il presente Codice disciplina l’apprendimento e la validazione delle competenze quali beni comuni infrastrutturali inalienabili, secondo l’articolo 3.1 e l’articolo 1.2, lettera c), della Costituzione, relativo al diritto all’istruzione.
2. Ai fini del presente Codice si intende per:

   a) **apprendimento:** processo di acquisizione di conoscenze, abilità pratiche e capacità di giudizio mediante esperienza, affiancamento, insegnamento e documentazione;

   b) **competenza:** capacità dimostrata di svolgere un compito in sicurezza e secondo le STV applicabili, in modo replicabile, verificabile e trasmissibile;

   c) **Portfolio Personale:** registro individuale, riservato e descrittivo delle competenze validate, dei relativi limiti e delle condizioni di esercizio;

   d) **Consiglio delle Competenze:** organo tecnico previsto dal presente Codice, incaricato di organizzare percorsi di apprendimento e validare le competenze nei casi attribuitigli.
3. Il presente Codice garantisce a ogni membro l’accesso alle conoscenze necessarie per:

   a) soddisfare i bisogni vitali;

   b) svolgere un Contributo di Base Obbligatorio utile e sicuro secondo il Codice 1;

   c) partecipare alle deliberazioni secondo il Codice 3;

   d) contribuire alla sicurezza, alla resilienza e alla continuità del proprio Cerchio.
4. Nessuna competenza può costituire una barriera all’accesso al Paniere di Sufficienza, una condizione per l’esercizio dei diritti politici o una causa autonoma di esclusione. La competenza è uno strumento di contribuzione e cura e non può essere utilizzata per creare rendita, potere estrattivo o esclusione.
5. Il sapere relativo al Paniere di Sufficienza, alla salute, all’energia, all’agroecologia, all’habitat, alla sicurezza e alla Rete è bene comune. Si applicano il divieto di brevetto, di segreto industriale, di paywall e di dipendenza proprietaria critica previsti dall’articolo 5 del Codice 2.

CAPO I — DIRITTO ALL’APPRENDIMENTO, MAGAZZINI DEL SAPERE E VALIDAZIONE

Art. 2 — Diritto all’apprendimento e dovere di trasmissione

1. Ogni membro ha diritto all’apprendimento permanente e contribuisce, secondo le proprie possibilità e competenze, alla trasmissione del sapere. Si applica il principio: chi sa insegna e chi non sa può chiedere di apprendere.
2. L’apprendimento avviene ordinariamente attraverso l’attività pratica, il CBO, l’affiancamento, i laboratori, i cantieri, la cura, la cucina, il lavoro nei campi e nelle officine e la facilitazione. La formazione separata dall’attività pratica è utilizzata quando sia necessaria e la ragione è documentata.
3. Il tempo dedicato ad apprendere, insegnare o documentare il sapere è riconosciuto come CBO secondo

gli articoli 4 e 5 del Codice 1. In base allo scopo, l’attività formativa è classificata:

a) in Lista B, quando è diretta ad acquisire una competenza specialistica da validare;

b) in Lista A, quando è necessaria per la sicurezza immediata;

c) in Lista C, quando è libera o risponde a un fabbisogno temporaneo.

4. Nessuno può essere escluso dai percorsi di apprendimento per età, genere, provenienza, condizione fisica, percorso scolastico precedente o possesso di titoli formali. Il Cerchio competente ha la responsabilità organizzativa di rendere accessibile il percorso.

4-bis. I materiali, gli strumenti e gli spazi necessari all’alfabetizzazione prevista dall’articolo 6, comma 8, e alla formazione necessaria per la sicurezza fanno parte del Paniere di Sufficienza: l’accesso non può essere subordinato al CBO o ai CdR. Per gli altri percorsi i materiali sono forniti secondo la disponibilità dei Magazzini.

5. La mancata acquisizione o validazione di una competenza non può comportare riduzione del Paniere di Sufficienza, esclusione dall’Assemblea, sanzione o altro pregiudizio estraneo ai requisiti effettivi di sicurezza e competenza del compito.

6. Non è previsto un ruolo permanente di insegnante. Insegna chi appartiene a un Cerchio di Competenza ed è in turno di trasmissione. Ogni membro di un Cerchio di Competenza dedica almeno il venti per cento del proprio CBO alla trasmissione delle competenze, ai sensi degli articoli 6.3, 29.6 e 29.7 della Costituzione.

Art. 3 — Magazzini del Sapere, infrastruttura e riservatezza

1. Ogni Magazzino disciplinato dal Codice 1 dispone di un Magazzino del Sapere, in forma fisica e digitale, collegato alla Rete Federata prevista dal Codice 7.

2. Il Magazzino del Sapere contiene almeno:

a) le STV previste dal Codice 2, utilizzate come materiale didattico primario;

b) manuali pratici, procedure, errori documentati e lezioni apprese;

c) registrazioni audiovisive di attività pratiche, solo con il consenso delle persone riprese e nel rispetto delle regole sui dati;

d) una mappa aggregata e anonimizzata delle competenze disponibili e dei fabbisogni formativi del Cerchio;

e) un archivio anonimizzato degli esiti delle validazioni, destinato a finalità statistiche, formative e di prevenzione dei rischi.

3. Il Magazzino del Sapere è accessibile alla Comunità, tracciato e replicato su server comunitari secondo il Codice 7. Il sapere validato necessario a soddisfare bisogni vitali o a garantire la sicurezza non può essere mantenuto riservato per finalità di rendita o controllo esclusivo.

4. La mappa delle competenze e il Portfolio Personale sono tenuti separati:

a) la mappa è aggregata per funzione e ambito e descrive fabbisogni collettivi, senza nominativi né indicazioni di carenze riferibili a singole persone;

b) il Portfolio Personale è riservato. Vi accedono il titolare, il Consiglio delle Competenze per la validazione, il Consiglio Salute quando necessario per un profilo di sicurezza di sua competenza e il Cerchio di Garanzia in caso di ricorso;

c) è vietata la pubblicazione di elenchi nominativi di persone prive di una competenza o la cui validazione sia sospesa.

5. L’IA Gestionale prevista dal Codice 7 può indicizzare i materiali, proporre percorsi formativi, facilitare l’incontro tra domanda e offerta di insegnamento e segnalare carenze aggregate. Non può decidere l’idoneità, sostituire la validazione umana, formare graduatorie di merito o attribuire punteggi alle persone.

6. La raccolta e l’uso dei dati avvengono secondo i Codici 6 e 7. Nessun dato personale è acquisito o

conservato se non necessario alla validazione o alla tutela della sicurezza.

Art. 4 — Validazione delle competenze e divieto di titoli estrattivi

1. Nella Confederazione i titoli di studio non costituiscono, da soli, una condizione giuridica per accedere al CBO, partecipare alle deliberazioni, ricevere risorse o svolgere funzioni. L’accesso a un compito dipende dalle competenze effettive richieste e validate secondo il presente articolo.
2. La validazione è proporzionata al rischio e si articola nei seguenti livelli:

   a) **Livello 1 — prova pratica:** autodescrizione della competenza e prova pratica osservabile davanti ad almeno due persone competenti. Si applica ai compiti a rischio nullo o basso;

   b) **Livello 2 — validazione tra pari:** conferma da parte del Cerchio di pratica competente, sulla base di una prova pratica e della verifica delle STV applicabili. Si applica ai compiti a rischio medio;

   c) **Livello 3 — validazione qualificata:** si applica ai compiti ad alto rischio. Comprende, a titolo esemplificativo, competenze in ambito sanitario, energetico, edilizio strutturale, conduzione di mezzi, uso di fitofarmaci, sistemi critici di Rete e sicurezza disciplinata dal Codice 14, nonché ogni altra competenza classificata ad alto rischio secondo le STV. La validazione è svolta dal Consiglio delle Competenze sulla base di una prova documentata e della verifica delle STV applicabili.
3. L’esito della validazione è registrato nel Portfolio Personale in forma descrittiva e indica almeno:

   a) le attività che la persona sa svolgere;

   b) le condizioni operative in cui può svolgerle;

   c) i limiti della competenza;

   d) la data della validazione;

   e) i validatori;

   f) le STV applicate;

   g) la data del riesame.

L’esito non è espresso come voto numerico o graduatoria e non costituisce un titolo permanente.

4. La validazione considera almeno:

   a) la capacità di operare in sicurezza;

   b) la conformità alle STV del Codice 2;

   c) la replicabilità della prestazione;

   d) la capacità di riconoscere un errore e chiedere assistenza;

   e) la capacità di trasmettere ad altri le conoscenze essenziali per operare in sicurezza.
5. La validazione è soggetta a riesame, sospensione o decadenza secondo le regole seguenti:

   a) la mancata pratica non determina la decadenza automatica della competenza, ma può comportare una sospensione temporanea dell’esercizio autonomo e la richiesta di aggiornamento pratico;

   b) una validazione di Livello 3 è sospesa quando la competenza non è stata esercitata per oltre dodici mesi continuativi;

   c) una validazione di Livello 2 è sospesa quando la competenza non è stata esercitata per oltre ventiquattro mesi;

   d) una validazione di Livello 1 non è sospesa per il solo mancato esercizio, ma è verificata al momento della ripresa del compito;

   e) una validazione di Livello 3 decade se, trascorsi ventiquattro mesi dalla sospensione, non è stato superato un riesame positivo;

   f) una validazione di Livello 2 decade se, trascorsi quarantotto mesi dalla sospensione, non è stato superato un riesame positivo;

   g) il riesame periodico è effettuato almeno ogni due anni per il Livello 3 e ogni quattro anni per il Livello 2. Per il Livello 1 non è previsto un riesame periodico obbligatorio, salvo verifica prima

dell’esercizio quando lo richiedano la STV o le condizioni operative;

h) il riesame può confermare la validazione, confermarla con obbligo di aggiornamento, sospenderla in attesa di aggiornamento oppure dichiararne la decadenza con motivazione;

i) il riesame positivo può mantenere o riattivare una validazione precedentemente sospesa, previa verifica dell’aggiornamento necessario.

6. È vietato subordinare la validazione al pagamento di una tariffa. Per le competenze di Livello 2 e 3 non è ammessa una validazione a distanza priva di prova pratica. Per le attività a rischio medio o alto non è sufficiente la sola autodescrizione.
7. Il diniego, la sospensione e la decadenza sono motivati e comunicati alla persona interessata, indicando le competenze o le condizioni operative da integrare.

Art. 5 — Percorsi di apprendimento e STV di apprendimento

1. Il percorso ordinario per acquisire una competenza si articola, in modo proporzionato alla natura del compito, nelle seguenti fasi:

   a) affiancamento;

   b) pratica supervisionata;

   c) pratica autonoma, quando autorizzata;

   d) capacità di insegnare o trasmettere le conoscenze essenziali.
2. Per ogni competenza critica è predisposta una STV di apprendimento, coordinata con il Codice 2, che indica almeno:

   a) i prerequisiti di sicurezza e i DPI richiesti;

   b) le fasi del percorso;

   c) gli errori tipici e le misure per prevenirli;

   d) i criteri di verifica;

   e) il tempo minimo di affiancamento, quando necessario;

   f) i dispositivi, le condizioni e le supervisioni richiesti.
3. Il passaggio a un livello successivo è deciso dal Consiglio delle Competenze su proposta delle persone che hanno svolto l’affiancamento, secondo i criteri di validazione applicabili.
4. In caso di diniego, il Consiglio delle Competenze comunica una motivazione scritta, indica gli elementi mancanti e propone un percorso di completamento entro trenta giorni.
5. L’abbandono di un percorso non costituisce violazione né produce annotazioni pregiudizievoli nel Portfolio Personale.
6. La mancata acquisizione di una competenza non può comportare riduzione del Paniere di Sufficienza o esclusione dall’Assemblea o dai compiti di Lista A che non richiedano quella competenza.

CAPO II — ORGANIZZAZIONE, MINORI, DIVIETO DI RENDITA E GARANZIE

Art. 6 — Minori e apprendimento

1. L’apprendimento dei bambini avviene attraverso la partecipazione alla vita del Cerchio, il gioco, la cura, l’esplorazione e attività leggere e sicure, nel rispetto dei diritti del minore e del Codice 12.
2. Fino al compimento del quattordicesimo anno di età non può essere assegnato CBO obbligatorio. È consentita la partecipazione volontaria ad attività di apprendimento, purché adeguata all’età, non pericolosa e supervisionata.
3. Per i minori fino al compimento del quattordicesimo anno sono vietati:

a) valutazioni competitive;

b) voti numerici e classifiche;

c) graduatorie di merito;

d) test selettivi standardizzati;

e) bocciature o esclusioni basate sul rendimento.

La valutazione è descrittiva e considera ciò che il minore sa fare, ciò che desidera imparare, i supporti di cui necessita e i suoi interessi, con la sua partecipazione e quella degli affiancatori.

4. Dai quattordici anni e fino al compimento del diciottesimo anno, il minore può accedere progressivamente ad attività di Lista B e C secondo le seguenti condizioni:

   a) per competenze a rischio nullo o basso può svolgere pratica supervisionata, senza che ciò comporti automaticamente una validazione autonoma;

   b) per competenze a rischio medio può svolgere pratica supervisionata dai quattordici anni; l'esercizio autonomo richiede almeno sedici anni compiuti e la validazione di Livello 2;

   c) per competenze ad alto rischio, per le quali è richiesta una validazione di Livello 3, l'esercizio autonomo è ammesso solo dai sedici anni compiuti e dopo il conseguimento della validazione richiesta;

   d) prima dei sedici anni è consentito apprendere le competenze ad alto rischio esclusivamente in affiancamento o pratica supervisionata, senza esercizio autonomo e nel rispetto della STV di apprendimento e del Codice 14.

5. Il CBO dei minori è sempre volontario e revocabile. La partecipazione richiede il consenso informato del minore e il coinvolgimento del Consiglio Cura, nel rispetto dei Codici 12 e 14.

6. Dal compimento del diciottesimo anno si applicano le regole ordinarie, comprese le misure di esenzione, riduzione o sospensione previste dal Codice 1.

7. Ogni apprendente minore è affiancato da tre figure di riferimento a rotazione trimestrale, appartenenti a Cerchi di Competenza diversi e non appartenenti alla sua famiglia o al suo Cerchio 0, ai sensi dell'articolo 29.3 della Costituzione. Le figure sono individuate dal Consiglio delle Competenze con la partecipazione del minore.

8. Entro l'undicesimo anno di età è garantita l'alfabetizzazione prevista dall'articolo 29.4 della Costituzione: lettura e scrittura, matematica di base, uso delle IA locali, riparazione di un oggetto complesso, coltivazione di alimenti a ciclo completo, primo soccorso umano e animale e mediazione non violenta. La validazione avviene mediante dimostrazione pratica davanti a persone designate dall'Assemblea del Cerchio 1, in forma descrittiva. Se un'acquisizione non è ancora raggiunta è offerto un percorso di sostegno, senza conseguenze pregiudizievoli.

9. Dai dodici anni è garantito l'accesso libero ai corsi e ai cantieri di tutti i Cerchi tramite la Rete, nei limiti di sicurezza del comma 4. Il portfolio delle attività realizzate sostituisce il diploma.

10. Fino al compimento del quattordicesimo anno la partecipazione del minore alle decisioni che lo riguardano è assicurata con modalità proporzionate all'età, definite dal Consiglio delle Competenze con il Consiglio Cura, ai sensi dell'articolo 26.2 della Costituzione.

Art. 7 — Consiglio delle Competenze

1. Ogni Cerchio 1 istituisce un Consiglio delle Competenze composto da tre a sette membri, con competenze diversificate e validate almeno al Livello 2 o 3. È l'articolazione locale dei Cerchi di Competenza Infanzia ed Educazione e Apprendimento e Trasmissione dei Saperi.

2. I componenti sono sorteggiati secondo l'articolo 12-bis del Codice 3, restano in carica un anno e non possono essere nuovamente sorteggiati nello stesso Consiglio prima di dodici mesi dalla fine del mandato.

3. Il Consiglio delle Competenze svolge le seguenti funzioni:

a) cura e aggiorna il Magazzino del Sapere;

b) organizza gli affiancamenti e facilita l’incontro tra chi domanda e chi offre insegnamento;

c) valida le competenze di Livello 3 e gestisce i relativi riesami;

d) garantisce un accesso non discriminatorio ai percorsi di apprendimento;

e) segnala al Consiglio di Magazzino e all’Assemblea il fabbisogno formativo utile alla pianificazione del CBO;

f) coordina con gli altri Cerchi 1 la formazione relativa alle competenze scarse.

4. Il Consiglio delle Competenze non dispone di potere allocativo sui beni, non esercita poteri disciplinari, non può escludere una persona dal Cerchio e non può ridurre il suo accesso al Paniere.
5. Le decisioni del Consiglio sono adottate secondo il metodo del consenso previsto dal Codice 3 e sono verbalizzate. Sono pubblicati i criteri e i dati statistici aggregati; i nominativi e i Portfolio Personali restano riservati.
6. I componenti dichiarano i conflitti di interesse e si astengono quando partecipano a una validazione che li riguarda direttamente o quando sussiste un altro motivo che possa comprometterne l’imparzialità.
7. Contro le decisioni di diniego, sospensione o decadenza è ammesso ricorso ai sensi dell’articolo 9.

Art. 8 — Divieto di rendita da competenza

1. Nessuna competenza può generare rendita, sovrapprezzo, salario differenziato, monopolio di funzione, diritto di esclusione o veto politico. Il CdR riconosce il contributo reso oltre il CBO e la sua utilità validata, non la competenza posseduta, secondo l’articolo 8 della Costituzione e il Capo V del Codice 1.
2. Le competenze scarse e necessarie possono comportare una priorità organizzativa nell’allocazione del CBO pertinente, un maggiore tempo di affiancamento riconosciuto e supporto logistico per la trasmissione del sapere. Non attribuiscono privilegi materiali o decisionali.
3. Chi possiede una competenza critica, in particolare di Livello 3, contribuisce alla sua trasmissione e documentazione secondo il fabbisogno e le proprie possibilità.
4. L’omessa trasmissione reiterata e priva di giustificazione documentata non comporta la decadenza automatica della validazione. Il Consiglio delle Competenze valuta il caso in modo proporzionato e può disporre, in ordine crescente:

   a) un richiamo motivato;

   b) un piano di recupero della trasmissione;

   c) una sospensione temporanea della validazione, quando l’omissione comprometta la sicurezza o la continuità della competenza;

   d) la decadenza, solo in ultima istanza, quando l’omissione sia grave, reiterata e abbia prodotto o possa produrre un danno concreto alla sicurezza collettiva.
5. Costituiscono possibili giustificazioni:

   a) assenza di persone interessate ad apprendere;

   b) impedimento temporaneo per ragioni di salute o cura;

   c) sovraccarico di CBO documentato;

   d) mancanza di condizioni sicure per l’insegnamento.
6. Prima di adottare una misura ai sensi del comma 4, il Consiglio ascolta la persona interessata e le consente di presentare osservazioni.

Art. 9 — Garanzie, ricorso e collegamenti sistematici

1. Contro il diniego di validazione, la sospensione o la decadenza è ammesso ricorso al Cerchio di Garanzia entro quattordici giorni dalla comunicazione della decisione.

2. Il ricorso è ammesso esclusivamente per:

    a) vizio della procedura;

    b) manifesta irragionevolezza tecnica;

    c) discriminazione;

    d) sproporzione della misura.

3. Il Cerchio di Garanzia non valida direttamente la competenza e non attribuisce un livello in sostituzione del Consiglio delle Competenze. Verifica il rispetto della procedura, la motivazione, la fondatezza dei criteri applicati e la proporzionalità della misura.

4. Se il ricorso è accolto, il Cerchio di Garanzia rinvia la valutazione al Consiglio delle Competenze per un nuovo esame con validatori diversi, individuati secondo le garanzie del Codice 4.

5. Se il ricorso è presentato esclusivamente dalla persona interessata, il riesame non può aggravare la misura impugnata.

6. Il presente Codice si coordina con:

    a) il Codice 1, in materia di Portfolio, cura, formazione e competenze richieste per la sicurezza;

    b) il Codice 2, per le STV e il divieto di dipendenza proprietaria critica applicato al sapere;

    c) il Codice 3, per le procedure deliberative e le competenze di facilitazione;

    d) il Codice 4, per la Garanzia, i ricorsi e il riesame esterno;

    e) il Codice 7, per la Rete e i limiti dell'IA Gestionale;

    f) i Codici 12 e 14, per la tutela dei minori e la sicurezza.

7. Il Portfolio Personale è istituito e disciplinato dal presente Codice. Il Codice 1 può utilizzarne le informazioni, limitatamente a quanto necessario per l'allocazione sicura del CBO e senza accesso a dati personali non pertinenti.

Art. 9-bis — Accesso ai percorsi e revisione dopo tre rifiuti

1. Nessun Consiglio e nessun Cerchio di Competenza può rifiutare l'accesso a un percorso di apprendimento per la mancanza di un titolo di studio o di predisposizione. Il rifiuto è ammesso soltanto per ragioni documentate di sicurezza o di capacità di accoglienza ed è comunicato per iscritto, con l'indicazione di un percorso alternativo.

2. Dopo tre rifiuti di accesso allo stesso percorso di competenza è avviata d'ufficio una revisione, ai sensi dell'articolo 6.4 della Costituzione. La revisione è affidata a due Comunità estranee sorteggiate secondo l'articolo 36 del Codice 4, ciascuna delle quali designa una persona con competenza pertinente.

3. La revisione è conclusa entro trenta giorni. Può disporre l'ammissione con un percorso affiancato oppure confermare il rifiuto con motivazione e con l'indicazione delle condizioni per una nuova richiesta.

4. La revisione non può produrre conseguenze pregiudizievoli per la persona che ha chiesto l'accesso.

Art. 10 — Disposizioni transitorie e continuità della sicurezza

1. I titoli, diplomi e attestati ottenuti prima dell'entrata in vigore del presente Codice sono registrati, su richiesta dell'interessato, come documentazione di un percorso pregresso. Non comportano automaticamente la validazione di una competenza.

2. Per garantire la continuità dei servizi, chi esercita già una funzione critica ad alto rischio alla data di entrata in vigore può ricevere una validazione provvisoria:

    a) per un massimo di sei mesi per le competenze di Livello 3;

    b) per un massimo di dodici mesi per le competenze di Livello 2.

3. La validazione provvisoria è subordinata a:

    a) iscrizione al percorso di validazione entro trenta giorni;

b) pratica supervisionata da persone già validate, quando disponibili;

c) rispetto delle STV vigenti;

d) tracciamento delle attività e delle misure di supervisione.

4. Durante il periodo provvisorio, la persona può continuare a svolgere la funzione nei limiti definiti dal piano di continuità, ma non può validare le competenze di altre persone.

5. Decorso il termine senza che sia stato avviato il percorso di validazione, si applica la sospensione prevista dall'articolo 4, comma 5. La sospensione non può interrompere senza alternativa un servizio essenziale: si applica la clausola di necessità tecnica dell'articolo 32 del Codice 1, nel rispetto dei Codici 6 e 14.

6. Per competenze critiche esercitate da oltre cinque anni, il Consiglio delle Competenze può abbreviare il percorso di validazione di Livello 3 alla prova pratica, alla verifica delle STV e a un affiancamento breve, quando sia documentata una pratica sicura e continuativa.

7. La documentazione di cui al comma 6 può comprendere registri degli interventi, tracciabilità, formazione continua e valutazioni positive tra pari secondo le STV. La sola assenza di incidenti non costituisce prova sufficiente della competenza.

8. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore, ogni Cerchio 1 rende operativo un Magazzino del Sapere minimo e predispone la mappa aggregata dei fabbisogni formativi prevista dall'articolo 3.